

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • 1re T

## L'Etat et le pouvoir

Philosophie – classe de Première technique

**Consigne :** Traitez les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances sur la définition, le fondement, le rôle et la finalité de l'État. Toute réponse doit être argumentée, structurée et illustrée d'exemples précis.

### EXERCICE 1 La genèse contractuelle de l'État : Hobbes vs Locke vs Rousseau

« L'État naît d'un contrat, mais la nature de ce contrat détermine la nature du pouvoir. »  
À partir de cette affirmation, analysez les divergences fondamentales entre les théories contractuelles classiques.

1. Reconstituez l'argumentation de Hobbes justifiant la nécessité d'un pouvoir absolu (Leviathan). En quoi l'état de nature hobbesien impose-t-il l'aliénation totale de la liberté naturelle au profit de la sécurité ? (2 pts)
2. Contrastez cette vision avec celle de Locke : en quoi la conservation de la propriété (au sens large : vie, liberté, biens) limite-t-elle le pouvoir souverain et fonde-t-elle un droit de résistance ? (2 pts)
3. Expliquez comment Rousseau, par la distinction entre « volonté de tous » et « volonté générale », tente de concilier l'obéissance à la loi et la liberté morale. Quel paradoxe soulevait l'obligation d'être libre ? (2 pts)
4. Synthèse critique : En vous appuyant sur une situation politique contemporaine (ex. : état d'urgence, surveillance numérique, référendum), discutez : le contrat social est-il un événement historique fondateur ou une idée régulatrice permanente de légitimité ? (4 pts)

### EXERCICE 2 L'État au prisme de la sociologie politique : Weber, Marx, Foucault

Les philosophies du contrat fondent l'État normativement ; les sciences sociales l'analysent comme un fait de pouvoir. Confrontez trois approches majeures.

1. Selon Max Weber, quelle est la définition minimale de l'État ? Distinguez soigneusement domination, légitimité et violence physique légitime. Donnez un exemple de chacun des trois types purs de légitimité (traditionnelle, charismatique, rationnelle-légale). (2 pts)
2. Pour Marx et Engels (Le Manifeste, L'Origine de la famille...), l'État n'est pas un arbitre neutre. Expliquez la thèse de l'État comme « comité de gestion des affaires communes de la bourgeoisie » et son destin prévu (dépérissement) dans la société sans

classes. (2 pts)

3. Michel Foucault (Il faut défendre la société, Surveiller et punir) déplace l'analyse de la souveraineté vers la « gouvernementalité » et le « biopouvoir ». En quoi l'État moderne gère-t-il les populations (santé, natalité, éducation) plutôt qu'il ne se contente de faire la loi ? (2 pts)
4. Problématisation : L'État-providence (Keynésien) contredit-il la thèse marxiste de l'instrument de classe ou en constitue-t-il une forme sophistiquée (hégémonie gramscienne) ? Argumentez en distinguant fonction de régulation et fonction de reproduction des rapports de production. (4 pts)

### EXERCICE 3 Finalité de l'État : Justice, Bien commun et Neutralité libérale

« L'État ne doit pas viser le bonheur des citoyens, mais seulement les conditions de leur liberté. » (Inspiré de Kant/Rawls). Discutez cette thèse libérale face aux conceptions perfectionnistes ou républicaines.

1. Expliquez la distinction rawlsienne entre le droit (justice comme équité, principes de liberté et de différence) et le bien (conceptions rivales de la vie bonne). Pourquoi l'État doit-il être « neutre » entre les conceptions du bien ? (2 pts)
2. Opposez cette neutralité libérale à la tradition républicaine française (Rousseau, Arendt) pour laquelle la participation à la chose publique (res publica) est une composante de la liberté (liberté des Anciens vs Modernes selon Constant). (2 pts)
3. Analysez la tension entre État minimal (Nozick : « État veilleur de nuit », protection contre la force, la fraude, le vol) et État social (droits économiques, sociaux, culturels). Quel rôle pour la justice distributive ? (2 pts)
4. Essai court : « La finalité de l'État est la paix civile, non la vertu des citoyens. » Discutez cette affirmation en articulant l'exigence de légalité (procédure), de légitimité (adhésion) et de justice (substance). Vous mobiliserez au moins deux auteurs étudiés. (4 pts)

### EXERCICE 4 Crises contemporaines de l'État : Souveraineté, Mondialisation, Numérique

L'État westphalien (souveraineté territoriale, monopole de la violence, non-ingérence) traverse des mutations structurelles. Évaluez sa capacité à remplir ses fonctions classiques.

1. Définissez la souveraineté externe (indépendance) et interne (supériorité). En quoi la construction européenne (primauté du droit de l'UE, CEDH) et le droit international

humanitaire (R2P – Responsabilité de protéger) la relativisent-elles? (2 pts)

2. La mondialisation financière et numérique (GAFAM, cryptomonnaies, délocalisation) réduit-elle l'État à un simple « variable d'ajustement »? Analysez la perte de maîtrise de la politique monétaire, fiscale et régulatrice. (2 pts)
3. Le « pouvoir algorithmique » (notation sociale, modération de contenu, police prédictive) délègue-t-il des prérogatives régaliennes (justice, police) à des acteurs privés non élus? Quel contrôle démocratique possible? (2 pts)
4. Prospective argumentée : L'État est-il condamné à devenir un « État en réseau » (Rhodes) ou une « plateforme » (O'Reilly), ou peut-il réinventer sa souveraineté par la régulation écologique et numérique (ex. : RGPD, taxe carbone aux frontières)? Concluez sur la distinction entre affaiblissement et transformation de l'État. (4 pts)